Všeobecné metodické usmernenie č. 7-2026 k pravidlám predkladania jednotného európskeho dokumentu

(aktualizácia VMU č. 1-2026 z dôvodu prijatia novely zákona o verejnom obstarávaní č. 100/2026 Z. z., účinnej od 1.7.2026)

Základný právny rámec

Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

Podľa § 39 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa odseku 2 aj o tejto osobe.

Podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Jednotný európsky dokument (ďalej len ako „JED“) je štandardizovaný formulár, ktorého obsah, ako aj forma vyplývajú z vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu, a z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (ďalej len „nariadenie Komisie“). Ide o dokument, ktorým záujemca, resp. uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ako aj na preukázanie neexistencie dôvodov na vylúčenie. Záujemca, resp. uchádzač má teda na výber, či v predloženej žiadosti o účasť/ponuke preukáže požadované podmienky účasti predložením jednotlivých dokladov, alebo tieto doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v ponuke dočasne nahradí JED-om. Predbežne nahradiť doklady, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek na predmet zákazky zákon o verejnom obstarávaní nepripúšťa.

Formulár sa predkladá aj za poskytovateľov zdrojov alebo kapacít, pokiaľ záujemca, uchádzač, resp. skupina dodávateľov preukazuje niektorú z podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom iných osôb a taktiež aj za subdodávateľov, pokiaľ verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje, aby u navrhovaných subdodávateľov neexistovali dôvody na vylúčenie[1]. Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a podmienky účasti a dôvody na vylúčenie sa v jednotlivých častiach líšia, JED sa predkladá osobitne za každú časť alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami alebo dôvodmi na vylúčenie.

Preukázanie splnenia podmienok účasti formou JED-u nie je trvalé a má charakter len predbežného nahradenia. Tejto skutočnosti si musí byť záujemca, resp. uchádzač vedomý a musí počítať s tým, že môže byť verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vyzvaný na predloženie dokladov, ktoré JED-om nahradil a je povinný tieto doklady predložiť do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti, ak nebola určená dlhšia lehota. Ak záujemca, resp. uchádzač nepredloží dokumenty, ktoré nahradil JED-om, je to dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní.

V súvislosti s uľahčením administratívnej záťaže pre záujemcov, resp. uchádzačov platí, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia nepožadujú predloženie dokladov, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach za predpokladu, že uchádzač alebo záujemca uvedie informácie potrebné k prístupu do týchto databáz v JED-e (§ 39 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní). Zároveň verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia nevyžadujú ani predloženie dokladov, ktoré majú k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné (§ 39 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní)[2].

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v konkrétnom verejnom obstarávaní povoliť uchádzačom, resp. záujemcom v JED-e vyplniť α: Globálny údaj, ktorý znamená, že hospodársky subjekt vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky účasti, ktoré sa deklarujú v časti IV JED-u a ktoré stanovil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, t. j. spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)[3] zákona o verejnom obstarávaní a podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 32 ods. 1 písm. e), § 33 až § 36 zákona o verejnom obstarávaní). Ak je oddiel α: Globálny údaj vyplnený (zaškrtnutá odpoveď „áno“), nemusí uchádzač vypĺňať ďalšie informácie v časti IV. JED. Tento údaj slúži ako zjednodušenie pre záujemcov, resp. uchádzačov, ktorí spĺňajú predmetné podmienky účasti a nemusia tak preukazovať každý bod osobitne. Zároveň platí, že predloženie JED-u za záujemcu, resp. uchádzača s vyplneným globálnym údajom, tohto nezbavuje povinnosti predložiť samostatné JED-y za iné osoby, resp. subdodávateľov, ktorých kapacity využíva.

Povinnosti jednotlivých subjektov zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania vo vzťahu k vypĺňaniu a predkladaniu JED-u úrad formuloval vo vysvetľujúcom dokumente manuál k JED-u.

[1] § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

[2] Uchádzač však uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania, v ktorom predložil tieto doklady spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť, v ktorej sa tento doklad nachádza.

[3] α: Globálnym údajom sa nevyhlasuje splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o verejnom obstarávaní sa v JED-e deklaruje v časti III – Dôvody na vylúčenie (oddiely A až D podľa konkrétneho dôvodu).

Nižšie uvádzame niekoľko situácií s návodom na ďalší postup v kontexte predkladania JED-u

- Ak **verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nepripustí** vyplnenie α: Globálneho údaju, uchádzač, resp. záujemca musí vyplniť aj iné oddiely časti IV JED-u. Pokiaľ takúto možnosť v príslušnom oznámení, resp. súťažných podkladoch verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ výslovne neuvedie, uchádzači, resp. záujemcovia nie sú oprávnení vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI JED-u bez toho, aby vyplnili iné oddiely časti IV jednotného európskeho dokumentu.

- **Pokiaľ** by prípadné **nedostatočné náležitosti** predloženého JED-u **bolo možné vysvetlením jednoducho objasniť alebo doplniť** (ide o vysvetlenie alebo doplnenie k už predloženým informáciám v rámci konkrétnej podmienky účasti, z ktorých nie je možné posúdiť jej splnenie)**,** odporúča sa využiť inštitút vysvetlenia podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní[4]. Ak by informácie k splneniu konkrétnej podmienky účasti (napr. k referenciám alebo k expertom) neboli uvedené vôbec, alebo predložené informácie nespĺňajú minimálnu úroveň požadovanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, tzn. záujemca, resp. uchádzač vyplní informácie len k jednej alebo viacerým, nie však všetkým požadovaným podmienkam účasti a nejde o údaj, ktorý je možné získať z verejne dostupného registra, využitie inštitútu vysvetľovania podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je ponechané na rozhodnutie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vždy pri uplatnení § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní postupovať v súlade s princípmi rovnakého zaobchádzania a transparentnosti (napr. ak požiada o doplnenie chýbajúcich náležitostí JED-u vo vzťahu k jednému záujemcovi, resp. uchádzačovi, v porovnateľnej situácii uplatní rovnaký postup aj voči iným záujemcom, resp. uchádzačom). Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v rámci vysvetlenia akceptovať doplnenie JED-u o nové údaje, ktoré pôvodne neobsahoval (napr. nové referencie alebo nových kľúčových expertov), resp. v prípade predloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, predloženie takých, ktoré v JED-e vôbec nedeklaroval. Vysvetlením alebo doplnením možno preukázať aj skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch neurčí inak. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má teda možnosť v súťažných podkladoch určiť, že bude akceptovať iba skutočnosti, ktoré nastali napr. najneskôr ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

- V prípade, ak **verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pripúšťa vyplnenie α: Globálneho**

[4] S účinnosťou od 1. 7. 2026 je inštitút vysvetlenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní stanovený ako možnosť, ktorá je na rozhodnutí verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Úrad odporúča využiť inštitút vysvetľovania podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o doplnenie, resp. vysvetlenie dokladov už obsiahnutých v ponuke uchádzača/v žiadosti o účasť záujemcu, v prípade ak z takto predložených dokladov nie je možné posúdiť splnenie predmetnej podmienky účasti.
V prípade, ak doklady pre účely splnenia podmienok účasti neboli predložené vôbec, alebo predložené doklady (napr. referencie) nespĺňajú minimálnu úroveň požadovanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je využitie inštitútu vysvetľovania podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ponechaná na rozhodnutí verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, pričom musí postupovať v súlade s princípmi rovnakého zaobchádzania a transparentnosti (ak požiada o doplnenie chýbajúcich dokladov vo vzťahu k jednému uchádzačovi, resp. záujemcovi, v porovnateľnej situácii uplatní rovnaký postup aj voči iným záujemcom, resp. uchádzačom). Z uvedeného teda vyplýva, že na základe vysvetlenia je možné dopĺňanie aj dokladov (napr. referencií), ktoré v ponuke absentujú, ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne záujemcu, resp. uchádzača požiadať o ich predloženie v rámci inštitútu vysvetlenia podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

údaju a záujemca, resp. uchádzač predloží JED, ktorý neobsahuje ani **vyplnený globálny údaj**, ale zároveň **ani náležitý rozpis požadovaných informácií** (JED v časti IV. týkajúcej sa preukazovania splnenia podmienok účasti zostane prázdny - nevyplnený), **verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže využiť inštitút vysvetlenia/doplnenia podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní**. Rovnako platí, že pokiaľ požiada o doplnenie JED-u v týchto prípadoch, musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a v porovnateľných prípadoch postupovať vo vzťahu k iným záujemcom, resp. uchádzačom rovnako.

- Ak **verejný obstarávateľ** alebo obstarávateľ **nepripúšťa vyplnenie α: Globálneho údaju**, avšak hospodársky subjekt predloží JED, v ktorom **záujemca, resp. uchádzač iba vyhlási, že spĺňa podmienky účasti**, pričom **verejný obstarávateľ** alebo obstarávateľ **požadoval preukázať splnenie aj takých podmienok účasti, ktoré nevie overiť** z verejne dostupných registrov, je využitie inštitútu vysvetľovania podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ponechané na rozhodnutí verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý tento inštitút môže uplatniť. Aj v tomto prípade však platí, že pokiaľ požiada o doplnenie JED-u, musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a v porovnateľných prípadoch postupovať vo vzťahu k iným záujemcom, resp. uchádzačom rovnako.
- V situácii, ak záujemca, resp. uchádzač v ponuke predloží v lehote na predkladanie ponúk JED, ktorým predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je pri postupe podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní povinný následne predložiť doklady nahradené JED-om. Ak tieto doklady chýbajú, sú neúplné alebo vykazujú nedostatky, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požiadať o ich vysvetlenie alebo doplnenie. Uvedené ustanovenie umožňuje vysvetlením alebo doplnením preukázať aj skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch neurčil inak. Pri podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní tak môže ísť aj o doplnenie novej referencie, vrátane referencie ukončenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ak súťažné podklady neurčili, že referencie musia byť ukončené najneskôr ku dňu uplynutia tejto lehoty.
- Pokiaľ nastane situácia, že záujemca, resp. **uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a zároveň JED s vyplneným α: Globálnym údajom** a je potrebné posúdiť pri tomto záujemcovi, resp. uchádzačovi splnenie podmienok účasti (ide napríklad o uchádzača prvého v poradí v rámci reverzného verejného obstarávania), úrad odporúča verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi požiadať o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré boli v ponuke nahradené JED-om (postup podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní). V tomto prípade záujemca, resp. uchádzač na žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa môže predložiť také doklady, ktoré pôvodne v ponuke nepredložil (nakoľko ich nahradil JED-om) a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ následne v tejto fáze vyhodnocuje okrem dokladov predložených v žiadosti o účasť/ponuke aj tie doklady, ktoré záujemca, resp. uchádzač označil ako doklady, ktoré boli predbežne nahradené JED-om. Zároveň môže záujemca, resp. uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi potvrdiť, že doklady už predložené v žiadosti o účasť/ponuke sú dokladmi, ktoré majú byť predmetom vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.